

TEMA 17



LOS SERVICIOS SOCIALES COMO SISTEMA PÚBLICO DE PROTECCIÓN:

PRINCIPIOS, OBJETIVOS, CRITERIOS DE ACTUACIÓN, NIVELES DE ACTUACIÓN Y ÁREAS DE COMPETENCIA.

ÍNDICE

0.- Introducción.	
1.- Definiciones de Servicios Sociales.	
1.1.- El concepto de acción social. 1.2.- Definiciones de Servicios Sociales dentro del sistema público de protección.	
2.- Principios de los Servicios Sociales.	
3.- Objetivos de los Servicios Sociales.	
4.- Criterios de actuación de los Servicios Sociales.	
4.1.- Criterios comunes de calidad y buen uso de los servicios sociales. 4.2.- Criterios comunes de calidad en la prestación de los servicios sociales en el marco del sistema público de servicios sociales.	
5.- Niveles de actuación de los servicios sociales.	
5.1.- Primer nivel de actuación. 5.2.- Segundo nivel de actuación.	
6.- Áreas de competencia de los Servicios Sociales.	

0.- INTRODUCCIÓN.

La **Constitución Española de 1978**, junto a la afirmación de que España se constituye en un **Estado social** y democrático de Derecho (artículo 1.1), establece en el **capítulo III del Título I** (de los principios rectores de la política social y económica) varios preceptos que desarrollan el concepto del Estado social a través de la mención a diversos colectivos (familias, jóvenes, personas con discapacidad, personas mayores) y otras referencias al compromiso de los poderes públicos en el progreso social y económico (artículo 40), así como "el mantenimiento de un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente, en caso de desempleo" (artículo 41). Aunque únicamente en el caso de las **personas mayores** se hace una referencia expresa al sistema de servicios sociales, a lo largo de toda la norma fundamental subyace la existencia de un sistema público de servicios sociales que se erige como uno de los pilares del Estado de Bienestar.

En este ámbito, son particularmente relevantes también los artículos 139.1 y 149.1.1 que consagran "los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado" y la "igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales", como principios constitucionales garantes de las condiciones de igualdad en el acceso a los derechos y asunción de obligaciones por parte de todas las personas en cualquier parte del territorio del Estado.

Por otra parte, el artículo 148.1.20 establece que **las comunidades autónomas podrán asumir competencias en materia de "asistencia social"** y al amparo de este precepto todas las comunidades autónomas asumieron en sus respectivos estatutos de autonomía la competencia exclusiva en materia de servicios sociales, competencia reiterada en las más recientes reformas estatutarias.

En este marco competencial, las **Comunidades Autónomas** han aprobado sus propias leyes y las ciudades de Ceuta y Melilla sus reglamentos en el ámbito de servicios sociales en los cuales se definen sus principios inspiradores, prestaciones y servicios. Además, en los últimos años varias comunidades autónomas han desarrollado los preceptos estatutarios de su Sistema de Servicios Sociales con la regulación de Catálogos y Carteras de Servicios Sociales.

Los Servicios Sociales en las democracias occidentales se presentan como la **extensión de los derechos sociales**, y por tanto, son una realidad reciente en muchas de ellas. El camino hacia la definición de la acción social se ha basado en diversos términos hasta la actualidad. La **beneficencia** en sentido amplio ha sido entendida como "el deber moral que tiene el hombre hacia sus semejantes" y "el cuidado y el socorro de los indigentes".

La regulación de la beneficencia en el siglo XIX formalizó la responsabilidad del Estado en materia de intervención social, tratando de dar respuesta a las graves carencias sociales. Se dirigía básicamente a los pobres, disponiendo de recursos muy limitados.

El campo de actuación de la beneficencia es claramente diferente al de la asistencia social. En la beneficencia las prestaciones son graciables, mientras que en la asistencia social se crean y dotan de un presupuesto, su contenido ya no es discrecional; una vez acreditada la situación de necesidad, se tiene derecho a las prestaciones asistenciales correspondientes.

La finalidad de la **acción social** será, en definitiva, "conseguir el bienestar a través de la satisfacción de las necesidades básicas de los ciudadanos, así como la mejora de la calidad de vida de los mismos".

Se concretará, por tanto, en el conjunto de disposiciones y prácticas que se orientan a la promoción de la salud, a la educación, a la protección social y a los servicios personales que se han ido estructurando en el desarrollo de los modernos **Estados de Bienestar**; responden a un conjunto de prestaciones y servicios de los que la Administración Pública se ha ido responsabilizando y que los ciudadanos perciben como derechos que el Estado debe garantizar.

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid, el 7 de julio de 2.020. los llamados **Acuerdos de la Villa** donde se asume el compromiso de **"impulsar un nuevo modelo de los servicios sociales municipales".** En mayo de 2.022 se aprueban los **Acuerdos por un nuevo Sistema Público de Servicios Sociales de la Ciudad de Madrid**, donde se establecen las bases para el desarrollo de este nuevo modelo.

En este documento se hace referencia a la **misión** y a la **visión** de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid:

MISIÓN.
La razón de ser y la función esencial de los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid es acompañar a las personas para que sean autónomas, puedan tomar las decisiones adecuadas sobre sí mismas y cuenten con los apoyos y cuidados necesarios de forma puntual o a lo largo de su vida. Unos Servicios Sociales cuyo objeto esté definido de manera inequívoca en "**favorecer la autonomía funcional y la integración relacional**". Para ello actúan en ámbitos clave como el **apoyo a la autonomía de las personas, el cuidado y la protección de la infancia y la promoción de la inclusión social** a través de un catálogo de prestaciones profesionales, económicas y tecnológicas.
VISIÓN.
La imagen con la que quieren ser identificados los servicios sociales de Madrid es inclusiva y sitúa a las personas y a las familias en el centro de su actividad institucional. Además, como expresión de un futuro deseado y que pretendemos lograr, queremos unos servicios sociales en mejora continua, que replantean los ámbitos de intervención, los límites, los enfoques y el papel de los diferentes actores, unos servicios sociales que: • Actúan estratégicamente para maximizar el impacto sobre aquellos sectores de población más vulnerable, • Ofrecen unos servicios más accesibles, universales, proactivos y ágiles, • Superan los aspectos más burocráticos y asistencialistas y ponen mayor énfasis en la intervención profesional, • Se centran en los procesos de atención y recuperación de las personas y de las familias y • Desarrollan una intervención con un enfoque preventivo y una perspectiva comunitaria.

1.- DEFINICIONES DE SERVICIOS SOCIALES.

1.1.- EL CONCEPTO DE ACCIÓN SOCIAL.

El concepto **Acción Social** se utiliza frecuentemente como sinónimo de Bienestar Social o de Servicios Sociales restringiendo así todo su contenido a una de sus formas, que aun siendo hoy la más significativa, no es la única, ni lo ha sido a lo largo de la Historia.

La Acción Social ha evolucionado desde su primera sistematización, la **Caridad**, la etapa más larga en el tiempo, basada en los principios del cristianismo. Posteriormente, con la problemática asociada a la Revolución Industrial, ya en el siglo XIX, aparece la **Beneficencia**, basada en los criterios de la filantropía. Con los inicios del siglo XX veremos que la Protección Social se divide en dos grandes planteamientos: los **Seguros Sociales** –que cubre las necesidades de aquellos que previamente han contribuido al Estado, los trabajadores- y la **Asistencia Social** –que atiende a las personas en situación de pobreza que carecen de cobertura económica-. Finalmente, la Acción Social, se concretará en los principios universales del **Estado de Bienestar**, desarrollando los dos grandes sistemas de cobertura de las necesidades ciudadanas: la **Seguridad Social** y los **Servicios Sociales**, a los que habría que añadir el actual sistema de **Atención a la Dependencia.**

Ander-Egg define la Acción Social como **"toda actividad consciente, organizada y dirigida de manera individual o colectiva, que de modo expreso tiene por finalidad actuar sobre el medio social, para mantener una situación, mejorarla o transformarla".**

Otras autoras como **Montserrat Colomer** (1983) entienden que la Acción Social tiene como finalidad "conseguir **la mejora de las condiciones de vida de todos los ciudadanos y a la satisfacción de las necesidades básicas de los mismos**, para terminar con la injusticia social".

De las Heras y Cortajarena (1979) sitúan la Acción Social en el campo de la relación entre el **binomio necesidades y recursos**; para ellas esa relación se caracteriza por el conflicto por lo que es necesaria una intervención intencionada, que es precisamente, lo que denominan Acción Social.

Esta intervención intencionada entre necesidades y recursos ha tenido diferentes expresiones a lo largo de la historia en función de los múltiples condicionantes y características de cada sociedad. Las respuestas sociales se han ido diversificando, haciéndose más complejas y, a pesar de que coexisten en el tiempo, en cada momento histórico y en cada sociedad alguna de ellas se ha desarrollado de un modo más característico constituyéndose en paradigmática de esa época.

1.2.- DEFINICIONES DE LOS SERVICIOS SOCIALES DENTRO DEL SISTEMA PÚBLICO DE PROTECCIÓN.

En el **artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1.948)** se afirma que:

"1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social".

El **artículo 14 de la Carta Social Europea (1.961)** recoge el **derecho a los beneficios sociales**, afirmando que:

"Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a beneficiarse de los servicios sociales, las Partes Contratantes se comprometen:

1. A fomentar u organizar servicios que, utilizando los métodos de un servicio social, contribuyan al bienestar y al desarrollo de los individuos y de los grupos en la comunidad, así como a su adaptación al medio o entorno social.

2. A estimular la participación de los individuos y de las organizaciones benéficas o de otra clase en la creación y mantenimiento de tales servicios".

Uno de los primeros autores que reflexionó sobre el modelo de bienestar del Reino Unido -**Richard M. Titmuss**- afirmaba que los Servicios Sociales tratan de *"satisfacer necesidades públicamente reconocidas, que los mercados o las familias no pueden, o no deben, o no satisfarán"*.

Manuel Moix diferenciaba entre el concepto de Servicios Sociales "en sentido amplio" y en "sentido específico". En **sentido amplio** comprende todas aquellas formas de intervención colectiva en materia de sanidad, vivienda, educación, prestaciones económicas y servicios sociales, vinculándose -por tanto- a uno de los seis subsistemas del Estado de Bienestar. En un **sentido más restringido** se define como aquellos programas y servicios ideados para satisfacer las necesidades de colectivos o más desfavorecidos en situación de vulnerabilidad. Son, por tanto, servicios personales que actúan en un territorio concreto o con colectivos y grupos sociales determinados.

Carmen Alemán afirma que los servicios sociales son *"aquellos instrumentos de política social, de los que disponen tanto la sociedad como los poderes públicos, para dar una respuesta válida a las necesidades de los individuos, grupos y comunidades, para la obtención de un mayor bienestar social y en definitiva para alcanzar una mejor calidad de vida"*.

Patrocinio de las Heras entiende los servicios sociales como *"un instrumento para el ejercicio del derecho de todo ciudadano a recibir una respuesta ante su necesidad; a la información y asesoramiento frente a un problema o al desconocimiento de la mecánica del aparato burocrático, posibilitan que el ciudadano sea oído y se tomen en cuenta sus demandas, se le atienda a sus problemas, favoreciendo la solidaridad ejercida desde los poderes públicos, dando cauce así a la integración de toda la población en la sociedad y, en definitiva, acercar la administración al pueblo"*.

En 1.987, en el **Seminario Taxonómico sobre Conceptos de Bienestar Social**, los servicios sociales son definidos como aquellos *"servicios públicos para prevenir y atender las consecuencias de determinadas desigualdades sociales en los ciudadanos y facilitar la integración social por medio de centros, equipos técnicos y unidades administrativas de gestión pública y privada"*.

Los servicios sociales, son para **Demetrio Casado**, una rama de la intervención social e institucional que tiene como objetivo el bienestar individual y social mediante la ayuda personal polivalente, basada en prestaciones técnicas y monetarias, acciones preventivas o de intervención social y rehabilitación, apoyadas en la acción organizada pública y social, así como en la acción voluntaria.

Igualmente, en una de las definiciones clásicas del anterior autor plantea que los servicios sociales *"tienen por objeto situaciones de carencia en la cobertura de necesidades y frustraciones de las aspiraciones humanas, diferenciadas en el doble sentido de: 1) no ser tratables por las funciones sociales de sanidad, educación, empleo, vivienda y urbanismo y prestaciones económicas; 2) revestir una particular significación para quienes las padecen o para el mantenimiento o legitimación de la sociedad. Consisten en actividades técnicas de alcance estructural moderado, y están orientadas hacia la prevención de carencias y frustraciones, la rehabilitación o habilitación de capacidades y la integración, la accesibilidad social y la asistencia a los afectados o a sus familias. Son creados y mantenidos por diversas modalidades de producción, pero siempre con un cierto grado de formalización y organización"*.

Según **Garcés Ferrer**, *"los Servicios Sociales constituyen uno de los sistemas públicos de bienestar dentro de un Estado Social, que a través de la administración y de la sociedad, tienen la finalidad de integrar y compensar a los ciudadanos y grupos desfavorecidos y de promocionar y universalizar el bienestar social"*.

Los Servicios Sociales se configuran, por tanto, en un instrumento para el **ejercicio del derecho de todo ciudadano** a recibir una respuesta ante su situación de necesidad, a la información y orientación frente a un problema, a que se tomen en cuenta sus demandas, a favorecer la solidaridad ejercida desde los poderes públicos, a ser cauce de integración de todas las personas y grupos en situación de riesgo ...

La Constitución Española en su art. 148.1.20 configura a la administración autonómica como la responsable en la organización y desarrollo de este sistema. La aprobación de las Leyes autonómicas de Servicios Sociales dota de una legitimidad normativa a este sistema, sistematizando y definiendo las prestaciones de los Servicios Sociales y determinando las estructuras públicas encargadas de su gestión, partiendo del principio de **responsabilidad pública**.

En este sentido, según las Leyes de Servicios Sociales, el Sistema Público de Servicios Sociales, está constituido por el **conjunto integrado y coordinado de recursos, prestaciones, actividades y equipamientos destinados a la atención social de la población**. Su gestión, ya sea de forma directa o indirecta, es responsabilidad de las Administraciones Públicas.

En su **naturaleza**, es un sistema jurídico y público de protección social:

- Que junto a los otros sistemas de protección –seguridad social, educación, empleo, sanidad, vivienda- busca la mejora del bienestar social de los ciudadanos.
- Que está compuesto por el conjunto de normas –sustantivas, de organización y de procedimiento-, relacionadas y compatibles entre sí, que regulan las prestaciones y actividades de los Servicios Sociales.

La **Ley 12/2.022 de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid** define el **sistema público de servicios sociales** como un **servicio público de carácter universal** que consiste en una **red integrada de recursos, programas, prestaciones y equipamientos de atención social, de responsabilidad y control público, ejercidos por las Administraciones autonómica y local**. Tiene como función principal **asegurar a las personas el derecho a vivir dignamente durante todas las etapas de la vida**.

La **finalidad** del Sistema es **favorecer la integración social, la igualdad de oportunidades, la autonomía personal, la convivencia familiar, la participación social y el bienestar social de todas las personas, familias y grupos**, mediante una **función promotora, preventiva, protectora y de atención frente a las necesidades sociales originadas por situaciones de vulnerabilidad, exclusión, desprotección, desamparo, dependencia, urgencia o emergencia social**.

2.- PRINCIPIOS DE LOS SERVICIOS SOCIALES.

Los principios de servicios sociales hacen referencia a **criterios generales que guían la actuación**, tanto de las instituciones como de los profesionales que desempeñan su intervención en ellas. Son valores sociales o compromisos con un marcado trasfondo ético.

Para conseguir sus objetivos, las diferentes Leyes de Servicios Sociales, se rigen por un conjunto de **principios** o **criterios de actuación**, entre los que podemos destacar:

- **Responsabilidad pública.** Los poderes públicos promoverán la prestación de Servicios Sociales mediante la aportación de medios financieros, técnicos y humanos que permitan la promoción y el eficaz funcionamiento del sistema.
- **Descentralización.** La organización del sistema y la distribución de competencias y funciones responderán a los principios de descentralización, atribuyendo o delegando el ejercicio de las competencias en los entes u órganos administrativos más cercanos a los ciudadanos, garantizando la igualdad de servicios y prestaciones para todos los ciudadanos.
- **Universalidad.** Las actuaciones en los Servicios Sociales van dirigidas a todos los ciudadanos sin discriminación alguna, debiendo atenderse a las necesidades de forma integral.
- **Solidaridad.** Los poderes públicos, dentro de cada territorio, fomentaran la solidaridad como valor inspirador de las relaciones entre personas y grupos sociales, en orden a superar las condiciones que dan lugar a situaciones de exclusión y desigualdad.

- **Globalidad.** Los Servicios Sociales se prestarán de forma integrada, atendiendo a las necesidades globales, evitando el trato de forma parcializada, a cuyo fin se movilizarán y coordinarán los recursos adecuados.
- **Normalización.** Los Servicios Sociales tenderán al mantenimiento de los ciudadanos en su ambiente familiar y social o, en su caso, a su inclusión en el entorno normal de la comunidad, respetando, en todo el caso el derecho a la diferencia.
- **Coordinación.** La Administración Autonómica realizará la planificación general en coordinación con la Administración Central y Local, y éstas entre sí, además de realizarla con las demás entidades prestadoras de Servicios Sociales. La finalidad de la coordinación es atender de forma ordenada y global las necesidades, ser eficientes con los recursos disponibles y garantizar la calidad en la prestación de los servicios, evitando los desequilibrios territoriales.
- **Prevención.** El objetivo prioritario de los Servicios Sociales es la prevención y eliminación de las causas que conducen a situaciones que dificultan el pleno desarrollo de los individuos o grupos.
- **Participación.** En el ámbito local y autonómico se propiciará que los ciudadanos y colectivos participen en el asesoramiento, gestión y gobierno de los Servicios Sociales.

Según la actual Ley de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid el Sistema Público de Servicios Sociales se regirá por los **principios generales de universalidad, igualdad, equidad, no discriminación, singularidad y solidaridad**, así como por los **principios de responsabilidad pública e institucional, calidad, planificación y evaluación, eficacia y eficiencia social, concurrencia y coordinación, accesibilidad universal, interdisciplinariedad, atención centrada en la persona, proximidad, impulso digital, innovación, trabajo en red y promoción de la iniciativa social y del voluntariado.**

La **intervención social** se realizará de acuerdo con los **principios de prevención, autonomía del usuario y desarrollo personal, integración familiar y social, proporcionalidad y necesidad, atención individualizada, integral y continuada, equidad territorial, proximidad, enfoque comunitario y participación**.

El Ayuntamiento de Madrid asume como **principios metodológicos y trasversales**:

• La atención centrada en la persona y en las familias, desde el enfoque de sus necesidades, capacidades y derechos.

• Priorización de la perspectiva preventiva y comunitaria.

• Calidad y profesionalidad en los servicios y programas: establecimiento de estándares de calidad, sistemas de evaluación, interdisciplinariedad e intervención basada en la evidencia.

• Innovación: identificación de buenas prácticas y proyectos piloto experimentales.

• Principio de igualdad entre hombres y mujeres.

• Adecuación de recursos (técnicos, económicos y materiales) a las necesidades ciudadanas.

• Seguridad jurídica garantista para todos los intervinientes: ciudadanos y profesionales.

• Responsabilidad como garantía de derechos y obligaciones.

3.- OBJETIVOS DE LOS SERVICIOS SOCIALES.

Según **Demetrio Casado** los servicios sociales tienen cuatro grandes objetivos de intervención, que posibilitarán el desarrollo del sistema público de servicios sociales. Estos objetivos son:

- **Asistencia.** Durante mucho tiempo la asistencia ha sido el único objetivo que guiaba la acción social. La asistencia está dirigida a atender las necesidades de los individuos a través de diferentes recursos que tratan de apoyar los núcleos de convivencia básicos o de arbitrar su sustitución cuando se estime necesario. Como recursos asistenciales destacan las ayudas económicas y los servicios dirigidos al mantenimiento de las personas en su entorno habitual.
- **Rehabilitación.** Este objetivo está dirigido a la integración de las personas que se encuentran en situación o riesgo de marginación, promoviendo y potenciando las capacidades existentes, recuperando funciones que se habían perdido, así como removiendo los obstáculos que impiden o dificultan la integración social.
- **Prevención.** Pretende la actuación sobre las causas de los problemas sociales, incidiendo sobre los factores de riesgo que afectan a la población. En el ámbito de los servicios sociales destacan la **prevención primaria** -intervenciones en el entorno social, acciones para mejorar circunstancias estructurales, desarrollo de la comunidad o dinamización del tejido social- y **prevención secundaria** -que ya supone intervenciones directas con personas en riesgo de padecer alguna carencia o necesidad-.
- **Accesibilidad social.** Se considera la accesibilidad social como un objetivo de segundo orden o meta-objetivo. La accesibilidad social supone avanzar hacia la equiparación de oportunidades, abordando los procesos de desigualdad social. La reivindicación política puede suponer actuaciones compensatorias que pueden favorecer procesos de participación social.

Los **objetivos** de los Servicios Sociales son:

- El **desarrollo pleno y libre de la persona**, garantizando la igualdad de los individuos en la sociedad.
- La **promoción de la plena integración de las personas y los grupos** en la vida comunitaria, previniendo de esta manera las circunstancias que pueden originar situaciones de exclusión social.
- La **garantía de la cobertura de las necesidades sociales**, adecuando las respuestas a los procesos de cambio de la realidad social.

Con el fin de conseguir estos objetivos se constituye el Sistema Público de Servicios Sociales, donde se engloban las distintas actuaciones desarrolladas para su configuración, procediendo a la aplicación operativa de las mismas, y contando, con la participación responsable de la sociedad a través de los órganos constituidos normativamente a tal efecto y consiguiendo un sistema abierto para la sociedad en la que actúa.

Desde esta perspectiva, los **fines** del Sistema de Servicios Sociales, podemos definirlos como:

- Mantener una coordinación adecuada y fluida entre los distintos niveles organizativos que conforman el sistema.
- Planificar y programar acciones que ofrezcan respuesta a las necesidades y demandas sociales.
- Potenciar la interrelación del Sistema de Servicios Sociales con otros sistemas de protección social.

4.- CRITERIOS DE ACTUACIÓN LOS SERVICIOS SOCIALES.

En el primer **Plan Estratégico de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid (2.001-2.003)** se planteaba la necesidad de alejarse de un modelo de Servicios Sociales que generaba con frecuencia una mayor estigmatización y exclusión de los usuarios de los mismos. Desde este planteamiento se pretende desarrollar unos Servicios Sociales integrados en la sociedad, como un elemento configurador de la misma. Este sistema, frente a otras limitaciones anteriores, tiende a la integración, a la participación y al desarrollo personal de los ciudadanos.

El I Plan Estratégico de Servicios Sociales (2.001-2.003), propuso como modelo de los Servicios Sociales un planteamiento de los mismos definido por cinco elementos:

- Un sistema universal de prestaciones sociales –técnicas, económicas o en especie-, a las que tengan el derecho de acceder todos los ciudadanos de la Comunidad de Madrid en condiciones de igualdad, de responsabilidad y garantía pública, en lo que se refiere a su ordenación, planificación, suficiencia financiera y garantías jurídicas.
- Territorializado, cercano, accesible y próximo al ciudadano y a su entorno de convivencia habitual.
- Integrado, eficaz y eficiente, de gestión ágil y burocracia reducida para dar respuesta de calidad a las necesidades de las personas.
- Que se anticipe a la demanda y se oriente a la prevención de los problemas sin esperar a que éstos se agraven.
- Que favorezca la cooperación con la sociedad civil para el cumplimiento de sus fines.

El **II Plan Estratégico de Servicios Sociales (2.005-2.008)** complementa esta visión con otros elementos:

- Sistema público, concebido como un conjunto coherente de prestaciones en el que prevalecen, como notas distintivas, la universalidad en el acceso, la responsabilidad y garantía pública, la suficiencia financiera y el reconocimiento del derecho de los ciudadanos a su disfrute efectivo en las condiciones que legal o reglamentariamente se establezcan.
- Cercano, accesible al ciudadano y a su entorno de convivencia habitual, con recursos de atención distribuidos territorialmente para favorecer la proximidad.
- Integrado y eficaz, suficientemente dotado de recursos personales y materiales, a través de los que conseguir una gestión útil, simplificada y eficiente.

4.1.- CRITERIOS COMUNES DE CALIDAD Y BUEN USO DE LOS SERVICIOS SOCIALES.

El planteamiento de la calidad se ha instaurado en las administraciones públicas como un elemento necesario en la prestación de servicios al ciudadano. Todas las administraciones de los países de nuestro entorno han ido elaborando criterios generales en la gestión de calidad. En España, la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL) publicó en 2010 la segunda edición de la "**Guía para el desarrollo de Cartas de Servicios**". En ella se recoge que la declaración de los compromisos de calidad del servicio constituye el núcleo de una carta de servicios, que los compromisos de calidad deben revestir la forma de estándares numéricos y ser exigibles y susceptibles de verificación por parte del usuario, y que la carta deberá especificar los indicadores utilizados para el seguimiento y evaluación de la calidad.

Por su parte, en la **Unión Europea** se ha hecho un esfuerzo por orientar los principios generales que deben

regir la calidad en la prestación de los Servicios de Interés General y en particular en de los Servicios Sociales.

En nuestro país, la mayoría de las Leyes de Servicios Sociales de las comunidades autónomas o, al menos, todas las denominadas de "última generación" que han supuesto una importante reforma de los servicios sociales, reconocen la importancia de la calidad en los Servicios Sociales como un derecho de las personas usuarias y un objetivo prioritario o principio rector del Sistema Público, así como a nivel estatal recogida en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia (LAPAD).

Junto a la necesidad de garantizar unos estándares de calidad en la prestación de los Servicios Sociales, es necesario también establecer un marco de derechos y deberes de las personas usuarias que contribuya al buen uso de los servicios, la equidad y la eficacia.

En el ámbito europeo, el Comité de Protección Social elaboró un documento sobre "**Un marco europeo voluntario de calidad para los Servicios Sociales**". Este Marco Europeo de Calidad tiene por objeto desarrollar un entendimiento común de la calidad de los Servicios Sociales dentro de la UE, identificando los principios de calidad que deberían cumplir dichos servicios que sirva de referencia para definir, asegurar, evaluar y mejorar la calidad de estos servicios. Esta propuesta está basada en las conclusiones del Consejo de la UE del 8 de junio de 2009 que invitaba a los Estados miembros y a la Comisión Europea a seguir con el trabajo dentro del Comité de Protección Social sobre un marco de calidad voluntario para los servicios sociales.

De acuerdo con este Marco, se enuncian a continuación los **principios generales de calidad de referencia para la prestación de los Servicios Sociales:**

Disponibles.	La oferta debe abarcar la gama de servicios suficientes con el fin de dar a los usuarios una respuesta adecuada a sus necesidades, así como, si es posible, con libertad de elección entre servicios dentro de la comunidad en la localización que sea más beneficiosa para el usuario y, cuando proceda, para sus familias.
Accesibles.	Los Servicios Sociales deben ser de fácil acceso para todos los que los soliciten. Debe ser accesible para todos los usuarios la información y el asesoramiento imparcial sobre la gama de servicios disponibles y de sus proveedores. Se debe asegurar a las personas con discapacidad el acceso al entorno físico en el que tienen lugar la prestación del servicio, el transporte adecuado desde y hacia el lugar de la prestación del servicio, así como a la información y la comunicación (incluidas las tecnologías de la información y la comunicación).
Asequibles.	Los Servicios Sociales se deben prestar a todas las personas que los necesiten (acceso universal) ya sea gratuitamente o a un precio asequible para el individuo.
Centrados en la persona.	Centrados en la persona: Deben dirigirse de una manera oportuna y flexible a las necesidades cambiantes de cada individuo con objeto de mejorar su calidad de vida, así como asegurar la igualdad de oportunidades. Los Servicios Sociales deben tener en cuenta el entorno físico, intelectual y social de los usuarios y deben ser respetuosos con sus peculiaridades culturales.
Comprensivos.	Los Servicios Sociales deben estar concebidos y prestados de una forma integrada que refleje las necesidades multidimensionales, las capacidades y las preferencias de los usuarios y, cuando proceda, de sus familias.
Continuos.	Los Servicios Sociales deben estar organizados de manera que se asegure la continuidad de la atención mientras dure la necesidad y, particularmente cuando responda a necesidades evolutivas y de larga duración.
Orientados a	Deben enfocarse principalmente hacia el bienestar personal de los usuarios, teniendo en

los resultados.	cuenta, cuando proceda, los beneficios para sus familias, los cuidadores informales y la comunidad. La prestación del servicio debe optimizarse sobre la base de evaluaciones periódicas que procuren la mejora continua de la prestación y de sus efectos.

4.2.- CRITERIOS COMUNES DE CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EN EL MARCO DEL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.

1.- Calidad técnica y de gestión.	1. Reconocimiento de la necesidad de una Estrategia o Plan de Calidad en la que se incluya el establecimiento de los estándares de calidad para las prestaciones. 2. Diseño e implantación de modelos básicos de gestión de servicios sociales orientados a la gestión pública de resultados, adaptados a los diferentes servicios/centros y perfiles de las personas usuarias implantando el expediente e historia social único para cada usuario que acceda al Sistema tanto de Servicios Sociales como a través del SAAD. 3. Desarrollo de sistemas de evaluación y medición de los niveles de calidad en la prestación de servicios, orientados a criterios de resultados en la gestión pública y a la evaluación que realizan las personas usuarias como elemento de mejora continua. 4. Existencia de procedimientos de gestión de actuaciones y de usuarios: gestión por procesos y hechos, desarrollo e implicación de las personas, desarrollo de alianzas y criterios de gestión económica que aseguren la transparencia. 5. Información clara y accesible del catálogo de servicios ofrecida por cada entidad.
2.- Innovación social y tecnológica.	1. Realización de estudios sobre las necesidades actuales y futuras de atención social, sobre las causas y efectos que inciden en la demanda de servicios y sobre la evaluación de los sistemas organizativos, de gestión y económicos del funcionamiento de los servicios sociales existentes y de los que se puedan implantar en el futuro. 2. Promover intervenciones de desarrollo social que, desde un cambio original o novedoso en la prestación de los servicios y mediante sistemas interorganizativos, logren resultados que puedan medirse. 3. Integrar la innovación tecnológica tanto en las prestaciones y ayudas técnicas como en los nuevos modelos de gestión para la mejora de la eficiencia de los servicios. 4. Desarrollar e implantar los criterios de administración para la atención de las personas usuarias del Sistema de Servicios Sociales.
3.- Calidad en el empleo.	1. Formación de profesionales. Es preciso planificar y coordinar las acciones encaminadas a la formación permanente e interdisciplinar y la mejora continua de los conocimientos, capacidades y habilidades de los profesionales del Sistema Público de Servicios Sociales, con el objeto de mejorar la calidad, efectividad y eficiencia de la atención social. 2. Adecuación de los recursos humanos del sistema de servicios sociales a las necesidades de las personas usuarias, capacitando a los cuadros de personal en el desarrollo de programas adaptados a los objetivos del servicio en relación con las personas destinatarias y fundamentados en buenas prácticas profesionales, capacitación y titulación. 3. Organización e intervención profesional interdisciplinar para garantizar la atención

	integral y personalizada.
4.- Calidad de los Servicios.	1. Sistemas de información que garanticen un conocimiento actualizado de la atención social del sector público, con el objetivo de evitar duplicidades y mejorar la calidad en la atención de la población, orientando nuevas líneas de actuación respecto a los servicios y prestaciones que configuran el Sistema Público de Servicios Sociales. En estos sistemas de información se garantizará la integración efectiva de la perspectiva de género en su configuración y en el diseño de la explotación de datos estadísticos, incluyendo indicadores que posibiliten un mejor conocimiento de situaciones, condiciones y necesidades de mujeres y hombres. Estos sistemas de Información deben tener fijadas las medidas para asegurar la protección de los datos personales. 2. Un sistema de evaluación centrado en las personas usuarias, mediante la realización por las entidades prestadoras de servicios de encuestas de satisfacción destinados a las personas usuarias, a las familias y a los profesionales del servicio. Las encuestas responderán a modelos consensuados para garantizar que la evaluación se realice en todo el territorio con criterios homogéneos. 3. Existencia del profesional de referencia. Las personas que accedan al Sistema Público de Servicios Sociales contarán con un profesional de referencia, que será un(a) Trabajador(a) Social, al menos en el ámbito de los Servicios Sociales de Atención Primaria, con la finalidad de asegurar la integralidad y continuidad en la intervención. El profesional de referencia será responsable de la historia social y el interlocutor principal que vele por la coherencia, la coordinación con los demás sistemas de bienestar y la globalidad del proceso de atención. 4. Mecanismos de participación de las personas usuarias respecto al diseño, implementación y evaluación de las políticas y servicios públicos 5. Formación para personas cuidadoras no profesionales y personas voluntarias.

5.- NIVELES DE ACTUACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES.

Con la aprobación de las Leyes de Servicios Sociales por parte de las Comunidades Autónomas, se establece un régimen público de Servicios Sociales que garantiza la coordinación de los recursos e iniciativas, de carácter público o procedente de la iniciativa social. El ámbito de aplicación es el territorio de cada Comunidad Autónoma.

Los niveles de actuación de los Servicios Sociales son los instrumentos que nos permiten averiguar el grado de necesidad o problemas de las personas o grupos para ofrecer una respuesta adecuada desde la red de Servicios Sociales. Los niveles de actuación se relacionan entre sí de manera integrada y complementaria.

5.1.- PRIMER NIVEL DE ACTUACIÓN.

El primer nivel de atención se realiza desde los Servicios Sociales Generales, Comunitarios o de **Atención Social Primaria**. Las intervenciones que se desarrollan tienen un carácter:

- **Polivalente:** porque reciben una importante variedad de demandas de atención social y desarrollan respuestas diversas a las necesidades y problemas planteados.
- **Comunitario:** ofrece respuesta a las necesidades de atención social de las personas en el propio ambiente donde estas conviven y se relacionan: familia, vecindad, barrio o municipio.

Este nivel de atención va a depender de la Administración Local.

5.2.- SEGUNDO NIVEL DE ACTUACIÓN.

Se llevan a cabo desde los Servicios Sociales Especializados, Sectoriales o **Atención Social Especializada**. Ofrecen respuestas a situaciones de especial complejidad, por lo que las prestaciones que ofrecen exigen una mayor concentración y cualificación de recursos humanos y materiales, y sus intervenciones son derivadas desde el primer nivel de atención.

Este segundo nivel corresponderá a la Administración Autonómica.

6.- ÁREAS DE COMPETENCIA EN LOS SERVICIOS SOCIALES.

Las áreas de competencia hacen referencia al conjunto de ámbitos para los cuales se realizan determinadas actividades de prevención, atención, rehabilitación o reinserción social, ofreciéndose determinadas prestaciones o servicios.

La complejidad y las mutaciones que se producen en nuestra sociedad han determinado una pluralización cada vez más creciente de la actuación de los trabajadores sociales. Para aproximarnos a estos escenarios recogemos la ordenación de los distintos sistemas de servicios personales que proponen **Teresa Zamanillo y Lourdes Gaitán**:

- Servicios Sociales Polivalentes y Especializados.
- Servicios Educativos:
  - . Enseñanza reglada.
  - . Enseñanzas especializadas.
- Servicios de Salud:
  - . Atención primaria.
  - . Atención especializada.
  - . Salud Mental.
- Servicios relacionados con la Administración de Justicia:
  - . Delincuencia.
  - . Tribunales.
- Servicios relacionados con el sector laboral:

. Empresas.

. Sindicatos.

. Mutualidades.

. Cooperativas.

- Servicios relacionados con el sector vivienda.
- Ejercicio privado:

  . Consultorías.

  . Supervisión.
- Administración, gerencia y planificación de servicios de bienestar social.
- Docencia e investigación.

Eduardo Díaz Herráiz analiza los ámbitos profesionales del Trabajo Social, y diferencia entre:

- El sistema de los Servicios Sociales, con los dos niveles clásicos de intervención.
- El sistema judicial: juzgados y tribunales (juzgado de primera instancia, juzgado de menores, clínica médico-forense, instituto anatómico-forense, juzgado de instrucción, juzgado de vigilancia penitenciaria).
- El sistema penitenciario.
- El sistema educativo: equipos del sistema educativo.
- El sistema sanitario: atención primaria (centros de salud), atención especializada (hospitales) y salud mental.
- La empresa.
- Las organizaciones no gubernamentales.

Bibliografía

. **"Catálogo de referencia de Servicios Sociales".** Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 2.013.

. **CASADO, Demetrio y GUILLEN, Encarna**; "Introducción a los Servicios Sociales". Ed. Acebo, Madrid, 1987.

. FERNÁNDEZ GARCÍA, Tomás y ALEMÁN BRACHO, Carmen (coords.); "Introducción al Trabajo Social". Alianza Editorial. Madrid, 2.006.

. ALEMÁN BRACHO, Carmen y FERNÁNDEZ GARCÍA, Tomás; "Introducción a los Servicios Sociales". UNED. Madrid, 2.008.

. Ley 12/2.022, de 21 de diciembre, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid.

. Acuerdos por un nuevo Sistema Público de Servicios Sociales de la Ciudad de Madrid. Mayo de 2.022.